

1501419-04.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... confessou a prática do crime de furto na companhia de indivíduo de alcunha "Pequeno", alegando serem viciados em crack e realizavam diversos furtos para sustentar o vício. Recebida a denúncia (fls. 146/148), o réu foi citado (fl. 159) e ofereceu resposta à acusação (fl. 163). Afastada a absolvição sumária (fls. 165/167), durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. O réu não foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1501419-04.2020.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2064284/2020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 6604842 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 1182971/19/020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 1499/19/001 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2064284 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 1182971/19/020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 1499/19/001 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS DOS SANTOS e outro

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 22 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presente o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO,

ausente o(a) acusado(a) JOSE CARLOS DA SILVA, mas presente seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) vítima(s) DIMAS PHELIPIN BERTI, e a(s) testemunha(s) comum MARCELO FERNANDES ; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à colheita do depoimento da(s) vítima(s) DIMAS (00min11seg), e à inquirição da(s) testemunha(s) MARCELO (01min41seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams". A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado: "Ausente o(a) acusado(a), que devidamente citado(a) às fls. 159, mudou-se de endereço sem atualizá-lo nos autos, conforme certificado às fls. 209 e 211, decreto sua revelia, com fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal, e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução criminal e determino que se passe aos debates orais. Ato contínuo, foi dada a palavra às partes, tendo as alegações finais da acusação (06min04seg) e da defesa (08min38seg) sido gravadas em audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. JOSÉ CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 12 de setembro de 2019, em horário incerto, na Rua Antônio de Oliveira, 3293, Jardim Maria Lúcia, nesta cidade e comarca, o acusado, em conluio e unidades de desígnio com outro indivíduo não identificado, mas de vulgo "pequeno", subtraiu, para si, coisa alheia móvel, mediante concurso de pessoas, consistente em aproximadamente 50 quilos de cabos de cobre (cabos de rede de telefonia instalado em via pública), indiretamente avaliados em R\$ 220,00, pertencente à empresa-vítima "Telecomunicações São Paulo", neste ato representada por Dimas Philipin Berti. Narra a denúncia que o representante da empresa vítima Dimas Philipin Berti registrou um boletim de ocorrência eletrônico narrando o furto de 38 metros de fio de cobre no endereço supracitado. Posteriormente foi registrado o boletim de ocorrência n.º 1499/2019, pela Delegacia de Investigações Gerais deste município na tentativa de localização da res furtiva e investigação acerca do crime de receptação. Durante referida investigação, policiais daquela delegacia diligenciaram no endereço mencionado e foram recebidos por José Carlos dos Santos (falecido - 176), que franqueou a entrada dos policiais, quando constatarem a grande quantidade de material reciclável ali depositado, ocasião em que José Carlos dos Santos informou que percebia sua renda com a venda dos referidos materiais e indagado a respeito da eventual compra dos cabos anteriormente furtados, José Carlos dos Santos indicou que os havia adquirido de dois "nóias" que ficam em um córrego próximo a sua casa, salientando que pagou R\$ 15,00 por quilo, e realizou a compra em três ou quatro ocasiões. Narra que a investigação logrou êxito em identificar a autoria do furto, tratando-se do acusado José Carlos da Silva, após o receptador José Carlos dos Santos apontá-lo como sendo um dos indivíduos que lhe vendeu os fios de cobre, na ocasião em que policiais da DIG lhe apresentaram fotos de possíveis suspeitos. Narra que posteriormente, na delegacia, José Carlos da Silva confessou a prática do crime de furto na companhia de indivíduo de alcunha "Pequeno", alegando serem viciados em crack e realizavam diversos furtos para sustentar o vício. Recebida a denúncia (fls. 146/148), o réu foi citado (fl. 159) e ofereceu resposta à acusação (fl. 163). Afastada a absolvição sumária (fls. 165/167), durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. O réu não foi interrogado, tornando-se revel. Encerrada a instrução, o Promotor de Justiça apresentou alegações finais, em suma, pela

procedência da ação penal e a Defesa, alegando, em suma, fragilidade probatória, requereu a absolvição. É o relatório. DECIDO. Na fase extrajudicial o acusado confessou a prática dos cabos de telefonia, na companhia de uma pessoa que conhecia pelo vulgo de "pequeno", vendendo os cabos posteriormente para José Carlos dos Santos (fls. 84 e 122/124). Dimas Phelipin Berti, representante da empresa de telefonia, confirmou que no local dos fatos foram furtados 38 metros de cabos elétricos, fato corriqueiro nessa cidade, tendo registrado a ocorrência eletronicamente. O policial Marcelo Fernandes ratificou sua narrativa anterior, afirmando que visando apurar a prática de diversos furtos de cabos telefônicos, durante as diligências conseguiram informações sobre indivíduo que estava comprando cobre queimado de usuários de drogas. Na residência de tal indivíduo, José Carlos dos Santos, com a autorização deste, localizaram aproximadamente 50 quilos do material e, indagado, confirmou ter comprado durante a madrugada, de dois indivíduos que permaneciam numa mata próxima. Por fotografia, José Carlos dos Santos conseguiu reconhecer um dos vendedores, tratando-se de indivíduo com o vulgo "pequeno". Posteriormente conseguiram abordar o acusado José Carlos da Silva, vulgo "paulista" e, indagado, confessou a prática de diversos furtos juntamente com "pequeno", bem como confirmou ter vendido o material para José Carlos dos Santos. Ante o exposto, pela prova angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. A materialidade está comprovada pelos documentos de fls. 5/6 (boletim de ocorrência), fls. 125/126 (auto de exibição e apreensão) e pelas demais provas do feito. A autoria também restou comprovada, recaindo na pessoa do acusado, mormente porque toda a prova do feito é no sentido de que foi o autor da subtração. Ressalte-se a confissão policial, com riqueza de detalhes, pois a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a confissão e delação feitas na fase extrajudicial possuem eficácia probatória, desde que corroboradas por outras provas colhidas na fase de instrução processual, como é o caso dos autos. Nesse sentido: "Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do correu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua participação na empreitada, não tentando se eximir de sua responsabilidade" (TJSP, Apelação Criminal nº 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel. Des. Souza Nery, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/11/2012). Ademais, não há notícia de que o policial tivesse motivos para acusá-lo falsamente, prova essa colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A qualificadora do concurso de pessoas também está comprovada pela prova oral. Assim, sendo incontestáveis autoria e materialidade, passo à dosimetria da pena. Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do piso, em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo. Para tanto, considero o transtorno causado à população por subtrações do tipo, cujos serviços de telefonia e internet são imprescindíveis nos dias de hoje. Na segunda fase incide a agravante da reincidência (fls. 202/203, combinada com fls. 199), todavia, fica compensada com a atenuante da confissão espontânea. Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585 firmou a tese que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" e o relator do tema, Min. Sebastião Reis Junior, proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido de que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista

no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da

individualização da pena e da proporcionalidade". Não havendo causas ou circunstâncias modificadoras, fica definitiva no patamar acima especificado. Como ostenta condenação anterior por crime hediondo, sendo reincidente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de conceder o sursis. Pelo mesmo motivo, mas considerando que se trata de apenas uma condenação, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu JOSÉ CARLOS DA SILVA como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal. Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal. Não havendo motivos para a prisão preventiva, permito que apele em liberdade. Condono-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 166). Deixo de fixar indenização à vítima por falta de pedido expresso e, por consequência, pela falta do contraditório. Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, intime-se o acusado da sentença por edital, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente